



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

" 22 " 07 2016 il

№ 05/4-42/3-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Son zamanlar notariat təcrübəsində (Bakı şəhərinin 1, 6, 19, 23, 44, Sumqayıt şəhərinin 4, Gəncə şəhərinin 2 və Abşeron rayonunun 1 sayılı xüsusi notariat kontorlarında, eləcə də Sumqayıt şəhər 6 sayılı dövlət notariat kontorunda) qüvvədən düşmüş etibarnamə əsasında notariat hərəkətlərinin aparılması hallarına rast gəlinir.

Belə ki, etibarnamə üzrə səlahiyyətlərə xitam verilməsinə və müvafiq məlumatın "Elektron notariat" informasiya sistemində yerləşdirilməsinə baxmayaraq, notariuslar imkanı olduğu halda etibarnaməyə xitam verilməsini müəyyənləşdirmədən, yalnız təqdim edilmiş sənəd əsasında yoxlama aparmış və bu səbəbdən əvvəlki etibarnaməyə xitam verilməsi barədə məlumatı əldə etməmişlər.

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 35-ci maddəsinin tələbinə görə əqd nümayəndə tərəfindən aparıldıqda notarius onun səlahiyyətini yoxlamalı, həmçinin "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 13-cü və 19-cu hissələrinə uyğun olaraq "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə etibarnamələrin təsdiqi və ya ləğv edilməsi barədə müvafiq məlumatları əldə etməlidir.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 365.1.3-cü və 366.4-cü maddələrinə əsasən etibarnamə vermiş şəxs tərəfindən onun ləğv edilməsi etibarnamənin xitamına səbəb olur və bununla bağlı etibar edilmiş başqasına etibar etmə qüvvədən düşür.

Göstərilənlərlə əlaqədar Sizə tapşırırlar ki, etibarnamə üzrə səlahiyyətlər başqa şəxslərə ötürülərkən, mülkiyyətçi barədə məlumat və yaxud nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanı daxil edilməklə, "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə etibarnamələrin təsdiqi və ya xitamı barədə ətraflı araşdırma aparmadan etibar edilmiş başqasına etibaretmə qaydasında verilmiş etibarnamə təsdiq etməyəsiz.

**Qeydiyyat və notariat baş idarəsi
Notariat idarəsinin rəisi –
baş idarə reisinin müavini
baş ədliyyə müşaviri**

Mehman Soltanov